

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3920/2531

นาง มา ลินี จอห์นสัน
ธนาคาร เซสแมนฮัตตัน จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

คู่ความตกลงกันให้ศาลชั้นต้นไปเดินเผชิญสืบโดยการตรวจหลักฐานการเข้าตู้
นิรภัยของจำเลยว่ามีชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้เป็นผู้เช่าหรือไม่ ถ้ามีจำเลยยอมรับในข้อ
นี้และขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาประเด็นที่เหลือต่อไป ถ้าไม่มีชื่อดังกล่าวเป็นผู้
เช่าตู้นิรภัยโจทก์ยอมถอนฟ้อง หากไม่ถอนฟ้องก็ให้ศาลยกฟ้อง โดยโจทก์ไม่ติดใจ
สืบพยานต่อไป เมื่อคู่ความตกลงทำกันต่อหน้าศาลด้วยความสมัครใจเช่นนี้ โจทก์จะ
กล่าวอ้างในภายหลังว่าโจทก์เป็นฝ่ายเสียเปรียบและขอยกเลิกคำทำนั้นหาได้ไม่ ศาล
ตรวจหลักฐานการเข้าตู้นิรภัยตามคำทำแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้เป็น
ผู้เช่าและเมื่อโจทก์ไม่ยอมถอนฟ้องศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน1,150,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยให้เข้าตู้นิรภัยหรือรับฝากทรัพย์สินดังที่
โจทก์กล่าวอ้างขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ในศาลชั้นต้น คู่ความตกลงทำกันให้ศาลชั้นต้นไปเดิน
เผชิญสืบโดยการตรวจหลักฐานการเข้าตู้นิรภัยของผู้เช่าทุกรายที่เข้าตู้นิรภัยของ

จำเลยในระหว่างปี 2518 ถึงปี2523 ว่ามีลูกค้าชื่อหนึ่งชื่อใด คือ อีริค ชาร์ล จอห์นสัน หรือ เอฟ.อี.สโตน หรือ บี.สโตน หรือ พี.สโตน หรือฟรานซิส เอดเวิร์ด สปีค หรือ แบรี จอห์น วอเรน เป็นผู้เช่าตู้নিরภัยของจำเลยหรือไม่ ถ้ามีชื่อใดชื่อหนึ่งในจำนวนห้า ชื่อดังกล่าวเป็นผู้เช่าตู้নিরภัยของจำเลย จำเลยยอมรับในข้อนี้และขอให้ดำเนิน กระบวนพิจารณาประเด็นที่เหลือต่อไป ถ้าไม่มีชื่อดังกล่าวเป็นผู้เช่าตู้নিরภัย โจทก์ ยอมถอนฟ้อง หากไม่ถอนฟ้องก็ขอให้ศาลยกฟ้องโดยโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป เมื่อศาลชั้นต้นได้เดินเผชิญสืบครั้งแรก ศาลได้ตรวจสอบหลักฐานการเช่าตู้ตั้งแต่วันที่ เวลา 10.35 นาฬิกา จนถึง 13.35 นาฬิกายังไม่พบชื่อดังกล่าวแต่ยังตรวจสอบไม่ เสร็จ เพราะมีหลักฐานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากจึงเลื่อนไปนัดตรวจสอบครั้งต่อไป ก่อน ถึงวันนัด โจทก์ยื่นคำร้องขอยกเลิกการเผชิญสืบตามคำทำ จำเลยค้านขอให้เป็นไป ตามข้อตกลงเดิม ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโจทก์ และได้ตรวจหลักฐานการเช่าตู้নিরภัย ตามที่ธนาคารจำเลยนำมาให้ตรวจ ไม่ปรากฏว่ามีชื่อใดชื่อหนึ่งในห้าชื่อตามที่โจทก์ อ้างว่าเป็นชื่อสามีโจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมถอนฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาล อุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าข้อตกลงตามคำทำโจทก์เป็นฝ่ายเสียเปรียบ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 10 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่คู่ความตกลงทำกันว่า วันนั้นทั้งตัวโจทก์และทนาย โจทก์มาศาล เมื่อคู่ความตกลงทำกันต่อหน้าศาลด้วยความสมัครใจเช่นนี้โจทก์จะ กล่าวอ้างในภายหลังว่าโจทก์เป็นฝ่ายเสียเปรียบและขอยกเลิกคำทำนั้นหาได้ไม่ ที่ โจทก์ฎีกาว่าข้อตกลงดังกล่าวโจทก์ทำไปเพราะความสำคัญผิดในสาระสำคัญและ เพราะเจตนาฉ้อฉลของจำเลยนั้น โจทก์มิได้กล่าวอ้างความข้อนี้มาในชั้นอุทธรณ์ศาล ฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ